

1014885-22.2021.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: DANIEL TORRES DOS REIS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... danos morais e materiais fundada em furto sofrido pelo autor na saída do estabelecimento comercial da ré.

Divergem as partes quanto à responsabilidade da empresa ré pelos referidos danos.

A responsabilidade civil exige a comprovação de três elementos indispensáveis: a conduta lesante, o nexo etiológico e o resultado danoso.

No presente caso, não verifico a conduta e o nexo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro, 835, São Paulo - SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1014885-22.2021.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1014885-22.2021.8.26.0016

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Gustavo Santos Cardoso

Requerido:

Mc Donald's Fast Food

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL TORRES DOS REIS

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

O caso é de julgamento antecipado da lide consoante dispõe o art. 355, I, do CPC, uma vez que a prova já produzida é suficiente para formar a convicção do Juiz, não sujeita à alteração pela prova testemunhal.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais fundada em furto sofrido pelo autor na saída do estabelecimento comercial da ré.

Divergem as partes quanto à responsabilidade da empresa ré pelos referidos danos.

A responsabilidade civil exige a comprovação de três elementos indispensáveis: a conduta lesante, o nexo etiológico e o resultado danoso.

No presente caso, não verifico a conduta e o nexo causal.

Primeiro, a ré não tinha responsabilidade sobre a segurança do consumidor em via pública.

De fato, o autor pretendia adquirir o produto no interior do estabelecimento, porém, por motivos alheios, não foi possível. O autor, então, já em via pública, resolveu pedir o produto por aplicativo, quando foi assaltado.

A opção de pedir o produto naquele momento e local foi do autor, não havendo

qualquer ingerência da parte ré. Ademais, a ré não tinha dever de vigilância naquele ambiente externo.

Isso posto, não verifico como a ré contribuiu para o dano, sendo o ato ilícito praticado por terceiro.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Deixo de condenar a parte vencida em custas e honorários em face do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de justiça gratuita ao autor.

Observação: O valor do preparo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003 e nº 15.855/2015, poderá ser encontrado por meio de meros cálculos aritméticos, devendo ser calculado da seguinte forma: 1) na hipótese de condenação será de 1% do valor da causa, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs + 4% do valor da condenação, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs; 2) na hipótese de condenação ilíquida ou sendo inestimável o proveito econômico, ou ainda em caso de improcedência, será de 1% do valor da causa, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs + 4% do valor da condenação, respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs.

P.R.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA